

GOBIERNO NACIONAL, GOBERNADORES E INTENDENTES EN EL PERÍODO KIRCHNERISTA

Germán Lodola

En este capítulo mostraremos cómo tres factores afectaron la relación política entre el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes en el período kirchnerista: las instituciones fiscales, la política tributaria y la política financiera. Respecto del primer factor, asistimos a una etapa en la que se introdujeron pocos cambios relevantes en las instituciones del federalismo fiscal. Esos cambios, sin embargo, tendieron a reforzar la autoridad de la Nación sobre las provincias y municipios. En relación a la política tributaria, se observó una tendencia iniciada en los años noventa hacia la centralización de impuestos y tasas escasamente coparticipados con los niveles inferiores de gobierno. En el contexto de un ciclo económico expansivo, gran parte de esos recursos “extraordinarios” fueron utilizados para aceitar vínculos políticos con los intendentes sorteando, muchas veces, la influencia de los gobernadores. El mecanismo predominante fue la inversión en obra pública. Si bien este mecanismo no era nuevo, las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández perfeccionaron eficientemente su uso. El tercer factor que afectó la dinámica política entre los poderes ejecutivos de las tres esferas de gobierno fue el canje y la reestructuración de la deuda pública que transformó a la Nación en el principal acreedor de las provincias. El gobierno nacional pasó entonces a manejar el desahogo financiero de los gobiernos subnacionales mediante el control de la refinanciación de sus obligaciones y capacidad de endeudamiento. Este factor, no obstante, fue también en gran parte

heredado. Paradójicamente, un instrumento de política diseñado por el gobierno de Eduardo Duhalde para enfrentar el colapso financiero terminó sirviendo a los intereses políticos del kirchnerismo.

1. Instituciones fiscales

Si bien las modificaciones introducidas a las instituciones fiscales en los casi ocho años de gobierno kirchnerista fueron escasas, éstas reforzaron la autoridad del Poder Ejecutivo *vis à vis* las provincias y municipios. Aquí se destacan un intento fallido de reforma del actual régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) y la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El gobierno había asumido el compromiso de avanzar sobre estas cuestiones en un acuerdo *stand by* firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2003. Una serie de condicionamientos institucionales y dificultades políticas coyunturales hicieron que la reforma de la coparticipación fuera rápidamente archivada y nunca llegara al Congreso. Entre los primeros debe mencionarse que una nueva CFI, como lo determinó un poderoso bloque de representantes del interior en la Asamblea Constituyente de 1994, exige para su trámite un previo acuerdo marco entre la Nación y todos los gobernadores que debe ser refrendado por cada una de las legislaturas provinciales. Esto era entonces (y continúa siendo hoy) virtualmente imposible de alcanzar debido a la complejidad del sistema de coparticipación y al hecho de que ningún gobierno está dispuesto a recibir menos recursos de los que obtiene en el régimen vigente. Por lo tanto, lo que se discutía en los borradores de reforma de aquellos años no era la modificación de la masa coparticipable, sino cómo repartir el excedente de la recaudación. Entre las razones vinculadas con la coyuntura política debe citarse el enfrentamiento que por entonces mantenían Kirchner y Duhalde por la conducción del Partido Justicialista, máxima herramienta electoral de los gobernadores peronistas. Varios líderes provinciales, incluidos Mario Das Neves, José Manuel de la Sota, Jorge Obeid, Juan Carlos Romero y Carlos Verna, miraban con recelo el armado político “transversal” que proponía Kirchner y el intento de desplazar al duhaldismo del control del partido. Estos gobernadores dejaron traslucir en más de una oportunidad que presionarían a sus legisladores en el Congreso para que votasen en contra de una nueva CFI.

Con la coparticipación trabada en varios frentes, el gobierno decidió avanzar sobre el segundo de los compromisos asumidos ante el FMI: la responsabilidad fiscal. Este era un tema que al organismo le interesaba especialmente porque garantizaba que no se desviarían fondos destinados a pagar la deuda con los bonistas y los organismos internacionales de crédito (OIC). La responsabilidad

fiscal también era importante para el gobierno nacional porque con su aprobación daba una señal al fondo en medio de la batalla que libraba por la deuda en *default*. El objetivo de la LRF, sancionada en agosto de 2004 apenas dos meses después de que fuera remitida al Congreso, era controlar la expansión del gasto público y el endeudamiento estableciendo metas fiscales en relación a ciertos indicadores numéricos.¹ Respecto del gasto, la ley dispone que la tasa de incremento nominal del gasto primario de la Nación y las provincias (excluidos los gastos atados a financiamiento de OIC y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica) no puede superar la tasa estimada de aumento del PBI. En relación al endeudamiento, establece que los servicios de la deuda provincial no pueden superar el 15% de los recursos corrientes (deducidas las transferencias por coparticipación a los municipios). Estos criterios naturalmente reducen la capacidad de los gobernadores para definir prioridades de gasto, y especialmente limitan el uso de los recursos públicos para financiar gastos corrientes. Además, la LRF refuerza la autoridad del gobierno nacional en tres sentidos. Primero, como veremos más adelante, faculta al Poder Ejecutivo para establecer acuerdos bilaterales con las provincias (una manera de dividir cualquier eventual frente de gobernadores) sobre la renegociación de sus pasivos y el acceso a financiamiento. Segundo, excluye a las jurisdicciones que no adhieren a la ley de la posibilidad de recibir asistencia financiera de la Nación. Tercero, confiere poder de veto al gobierno nacional en el órgano encargado de imponer sanciones a las provincias que incumplen la normativa.²

La LRF entró en vigencia en enero del 2005 con la adhesión de 21 provincias. Como se esperaba, los resultados fueron inicialmente decepcionantes: la mayoría de los gobiernos provinciales no pudieron cumplir con los criterios numéricos establecidos en la ley. Frente a este escenario, el gobierno nacional contó con el apoyo del Congreso para reformar año tras año la LRF de forma de dejar sin efecto los toques al gasto y el endeudamiento.

1. Al tratarse de una ley de adhesión, vale decir que las provincias podían adherirse o no, la LRF no requería de un acuerdo previo con los gobernadores. Esto facilitó su tratamiento en el Congreso.

2. Las sanciones involucran la restricción de beneficios impositivos nacionales y la suspensión de transferencias nacionales (excluyendo la coparticipación) y de autorizaciones para contraer nuevas deudas. El FMI acabó rechazando la ley porque no preveía sanciones directas (patrimoniales y penales) para los gobernadores y funcionarios que se endeudasen o gastasen más de lo permitido. De esta manera, el gobierno debió pedir un *waiver* (perdón) por no cumplir con las pautas del acuerdo *stand by*.

2. Política tributaria

El kirchnerismo tampoco introdujo cambios estructurales significativos en materia impositiva, aunque fue muy activo en la concesión de excepciones o créditos a sectores y actividades económicas específicas. No obstante, procuró centralizar la recolección de impuestos y tasas escasa o nulumamente coparticipados con las provincias. Entre ellos se destacan el impuesto a los débitos y créditos bancarios (o impuesto al cheque) y las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Ciertamente, la decisión inicial de incorporar estas fuentes de recursos no correspondió a los gobiernos kirchneristas, pero éstos lograron reunir las mayorías legislativas necesarias para prorrogar su vigencia hasta la actualidad.³

La Ley de Competitividad que creó el impuesto al cheque disponía que el total de la recaudación tuviera como afectación específica la preservación del crédito público y la recuperación de la competitividad de la economía. Este destino específico fue modificado en 2006 por el Congreso, asignándose el 70% a la Nación a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico del gobierno nacional y el 30% a las provincias con arreglo a la CFI. La oposición intentó repetidas veces modificar el sistema de reparto para que el tributo fuera plenamente coparticipado. En 2010 estuvo cerca de lograrlo cuando la reforma del impuesto al cheque recibió media sanción en el Senado y aprobó el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. Sin embargo, el kirchnerismo logró bloquear su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y jamás aterrizó en el recinto.

El desenlace de la disputa por las retenciones es tal vez más conocido. Inicialmente, estos recursos estaban excluidos del reparto con las provincias. En medio de las presiones desencadenadas por el conflicto con el campo, el gobierno nacional anunció que los fondos obtenidos con las retenciones móviles superiores al 35% serían utilizados para financiar la construcción de centros de salud, viviendas populares y caminos rurales. Esta decisión no fue bien recibida por los ruralistas y algunos gobernadores e intendentes díscolos. Una vez que la resolución 125 fue rechazada por el Senado, el gobierno emitió un decreto para crear el Fondo Federal Solidario. Se estableció que el 30% de la suma percibida por derechos de exportación de soja sería girado automáticamente a las provincias que adhiriesen al fondo para financiar obras de infraestructura. Se determinó, además, que cada provincia recibiría un porcentaje con arreglo a la CFI y que la falta de

3. El impuesto al cheque fue reintroducido por el gobierno de la Alianza en 2001 con la denominada Ley de Competitividad, mientras que la autoridad para fijar el valor de las retenciones fue delegada al Poder Ejecutivo por el Congreso a través de la Ley de Emergencia Económica en 2002.

adhesión de una provincia incrementaría proporcionalmente los porcentajes de las adheridas. El gobierno también dispuso que las provincias debían redistribuir el 30% de lo percibido con sus respectivos municipios. De esta manera, la creación del fondo atendía los reclamos de algunos gobernadores que adherían a la postura del campo al tiempo que fomentaba el encolumnamiento político de los intendentes. Varios jefes provinciales opositores como Hermes Binner y Jorge Sapag terminaron adhiriendo al fondo: el primero porque no tenía opción, dado que negarse hubiera significado que su provincia contribuyera al fondo sin recibir nada a cambio; y el segundo porque gobernaba una provincia no sojera. En cuanto a los intendentes, la mayoría celebró la medida porque representaba un ingreso significativo para las arcas comunales.

Estos recursos extraordinarios sirvieron a varios propósitos del gobierno. Uno de ellos consistió en sumar apoyos políticos a nivel municipal sorteando, en ocasiones, la influencia de los gobernadores. La idea era ganar presencia territorial en los grandes aglomerados urbanos (en las provincias pequeñas los gobernadores continuaron siendo los intermediarios entre el poder central y el local) a través de la inversión pública en infraestructura. En las provincias gobernadas por la oposición o por un aliado discolo, esto implicaba encumbrar líderes locales que eran muchas veces adversarios de los gobernadores. La estrategia de apuntar al territorio puenteando a la gobernación era una estrategia audaz, pero de ninguna manera era una estrategia nueva. Carlos Menem lo había intentado cuando procuró sumar voluntades entre los intendentes para avanzar la posibilidad de una segunda reelección. En aquella oportunidad el mecanismo había sido otro. Con pocos recursos para distribuir, Menem intentó modificar el esquema de transferencias federales para que una porción de la coparticipación vaya directamente a los municipios.⁴ La idea de “municipalizar” las transferencias contó con el apoyo de varios jefes comunales de diferentes partidos políticos, pero fue abiertamente rechazada por los gobernadores peronistas. Así, el proyecto fue girado al Senado pero nunca llegó a tratarse.

El gráfico 1 muestra la evolución, en millones de pesos constantes de 2006, de la inversión pública directa del gobierno nacional en los municipios. Como puede apreciarse, existe un fenomenal crecimiento del flujo de inversión en el período kirchnerista. En efecto, entre 1995 y 2002 la inversión anual apenas promedió \$41 millones a una tasa de crecimiento del 16%. Se observa que desde 2003 las transferencias a los municipios se multiplicaron por más de 80.

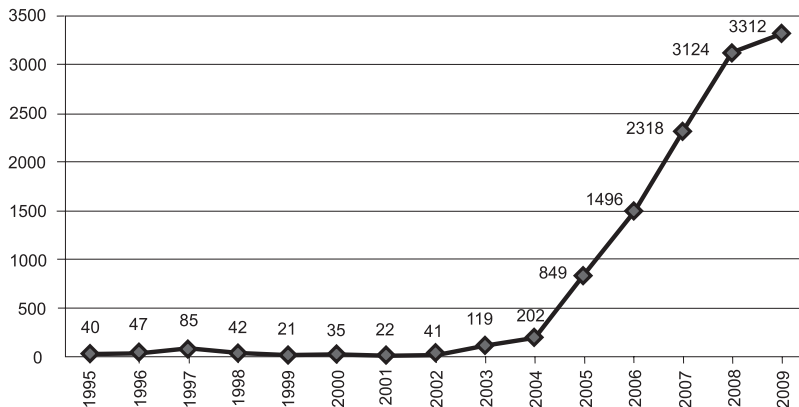
4. Recuérdese que el federalismo fiscal argentino contempla la asignación de transferencias federales a las provincias, y sólo a través de ellas a los municipios. Menem pretendía deducir el 15% de la masa coparticipable para que sea automáticamente asignado a las intendencias.

Es decir, en términos reales, se incrementaron en un 8.018% a una tasa anual promedio superior al 108%.

El Ministerio de Planificación Federal concentró cerca del 80% del total de las inversiones, seguido por el Ministerio de Desarrollo Social con aproximadamente el 8%. De aquel 80%, poco más de la mitad fue utilizada para la construcción de viviendas y cerca del 10% para infraestructura social básica. En un número importante de casos, la inversión del gobierno nacional en obra pública duplicó o triplicó el presupuesto de las intendencias. Es decir, se trató de planes que no podían emularse con las ajustadas arcas de los gobiernos provinciales y excedía por mucho la capacidad de las comunas que tenían escaso margen para aumentar sus ingresos. Respecto de la variación regional, la provincia de Buenos Aires obtuvo cerca del 80% de las inversiones, mientras que sólo Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco superaron el 1%.⁵ Este dato sugiere que el gobierno concentró su estrategia en disciplinar a los caudillos peronistas del conurbano. No obstante, la operación trascendió los límites territoriales de la provincia y del PJ intentando encolumnar líderes de otros distritos y partidos incluyendo radicales y movimientos vecinalistas.

Gráfico 1

Inversión pública del gobierno nacional en los municipios, 1995-2009



Nota: Millones de pesos constantes de 2006.

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuestos Nacionales y Cuentas de Inversión.

5. En términos per cápita, los más beneficiados fueron los habitantes de Chubut (\$101), seguidos por los de Buenos Aires (\$86) y Santa Cruz (\$65). En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires fue el distrito que menos recibió con \$3,5 per cápita.

3. Política financiera

Durante los años ochenta y primera mitad de los noventa, las provincias recurrieron a tres fuentes principales de financiamiento para cubrir sus déficit fiscales crónicos: la toma de préstamos con los bancos provinciales, la consolidación de deudas salariales y previsionales, y la postergación de pagos a empleados públicos y proveedores. A partir de 1995, el gobierno de Menem implementó una serie de medidas orientadas a contener el endeudamiento y el gasto provincial excesivo incluyendo la privatización de los bancos y empresas públicas provinciales, y el traspaso de las cajas previsionales a la Nación. Estas medidas privaron a la mayoría de las provincias de un mecanismo de acceso rápido al crédito de corto plazo necesario para financiar sus gastos corrientes, en especial el pago de salarios a la abultada foja de empleados públicos. Los gobiernos provinciales comenzaron entonces a financiarse mediante préstamos con la banca privada, generalmente en moneda extranjera, con altas tasas de interés y cortos plazos de repago, utilizando como garantía la afectación de recursos provenientes de la CFI. También recurrieron, aunque en menor medida, a préstamos de mediano plazo con los OIC y a la emisión de títulos públicos. Así, el stock de deuda provincial aumentó a una tasa anual promedio de 18% entre 1996 y 2001. La asfixia financiera provocada por los altos servicios de las obligaciones y el cierre de los mercados financieros de crédito hizo que muchas jurisdicciones apelasen a la emisión de cuasi monedas como método para cubrir los gastos administrativos. Con esta estructura de endeudamiento, las provincias enfrentaron el fin de la convertibilidad y el *default* declarado por el Estado nacional.

A comienzos de 2002, el gobierno de Duhalde y un conjunto de provincias acordaron llevar adelante un programa de reestructuración voluntaria de la deuda pública provincial. La deuda elegible, títulos públicos emitidos bajo legislación argentina, fue canjeada por títulos del Tesoro Nacional a 16 años de plazo devengados a un interés del 2% sobre el capital actualizado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), y garantizados con la afectación de un máximo del 15% de los recursos coparticipables.⁶ Paralelamente, el gobierno nacional creó una fuente de endeudamiento interno para las provincias que continúa aplicándose en la actualidad. Financiados con recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), los denominados Programas de Asistencia Financiera (PFO) constituyen acuerdos bilaterales a través de los cuales una provincia accede a financiamiento de la Nación para atender su déficit financiero y los servicios de amortización de la deuda pública correspondientes al año en curso. El gobierno también asumió el pago de los préstamos con los OIC.

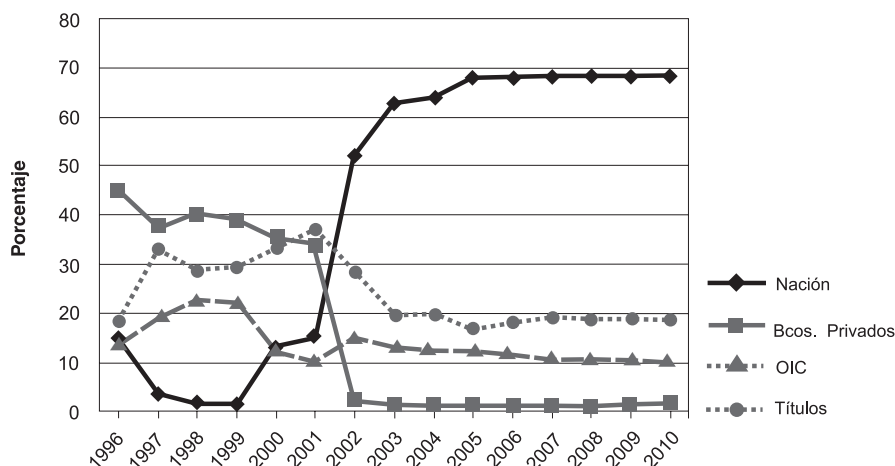
6. El proceso de canje reestructuró alrededor del 53% de la deuda pública provincial.

Los montos cancelados fueron consolidados y transformados en préstamos bajo las mismas condiciones establecidas para los desembolsos de los PFO. A cambio de recibir ayuda financiera, las provincias se comprometieron a reducir el déficit fiscal y la deuda flotante, suspender la emisión de cuasi monedas y presentar información sobre las finanzas públicas con cierta periodicidad y desagregación. Adicionalmente, fueron impelidas de contraer nuevo endeudamiento con entidades financieras, salvo que éste cumpla con ciertos requisitos y sea expresamente aprobado por el Ministerio de Economía.

Desde el punto de vista financiero, el proceso de canje y reestructuración de la deuda provincial permitió que las jurisdicciones regularizaran sus obligaciones y mejoraran el perfil de los vencimientos. En términos políticos, este proceso afectó la dinámica de la relación Nación-provincias. Concretamente, el refinanciamiento de la deuda a través del FFDP se transformó en un poderoso instrumento que el kirchnerismo utilizó para aceitar el armado de alineamientos políticos (y electorales) con los gobernadores –antes que con los intendentes– más allá de sus etiquetas partidarias. Veamos por qué esto fue posible.

El gráfico 2 presenta la evolución de la estructura de la deuda provincial entre 1996 y 2010. Como puede apreciarse, la composición de la deuda cambió radicalmente por efecto de la reestructuración implementada en 2002. El acreedor principal de las provincias en el período anterior al canje era el sector privado, con un promedio cercano al 69% (entre préstamos y títulos públicos) del total de las obligaciones. El resto de la deuda correspondía a los OIC (17%) y al Estado nacional (8,3%). Luego de la reestructuración, la Nación pasó a ser el principal acreedor de las provincias promediando cerca del 65% del stock de deuda en el período 2002-2010. La mayor parte de esta deuda provenía del endeudamiento concertado a través del FFDP (60%), mientras que el resto correspondía a préstamos del gobierno nacional vía los PFO, bonos por el canje de cuasi monedas y obligaciones con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (FFIR). En forma adicional, las provincias estaban endeudadas con los OIC (12,2%) y el sector privado (23,2% entre bancos comerciales y bonos provinciales que no aceptaron el canje).

Gráfico 2
Evolución de la deuda provincial por acreedor, 1996-2010



Nota: Las deudas con la Nación incluyen las contraídas con el Tesoro Nacional a través del FFDP, FFIR y PFO. La deuda consolidada no se grafica dado su peso marginal (promedio 2,7%) en la estructura global.

Fuente: Secretaría de Relaciones Fiscales con las Provincias, Ministerio de Economía.

Haciendo de la necesidad virtud, las administraciones kirchneristas aprovecharon el dominio financiero de la Nación para aumentar la presión política sobre los gobernadores. La asistencia del gobierno nacional a través del FFDP y los PFO se limitó a refinanciar parte de las amortizaciones correspondientes a un ejercicio, debiendo así las provincias renegociar las condiciones de acceso al programa cada año. Es decir, no se trató de una reestructuración de la deuda a plazos razonables, sino de un mecanismo para cubrir el faltante de caja en el corto plazo. Como la normativa no establece reglas claras para acceder al refinanciamiento, el gobierno contó con autoridad discrecional para determinar cuánto, en qué momento y a qué provincias se asignaban los fondos. La estrategia fue siempre evitar refinanciamientos a largo plazo, que si bien desahogarían los presupuestos provinciales, a la vez menguarían la capacidad de presión sobre los gobernadores. De esta manera, los fondos usualmente se asignaron a cuentagotas luego de negociaciones bilaterales en las que los mandatarios del Interior se comprometían a brindar apoyo político al gobierno nacional.

Es importante notar que la capacidad del gobierno para garantizarse dicho apoyo fue condicional a dos factores: la solvencia fiscal de las provincias

y el peso relativo del FFDP en la estructura de sus deudas. La dependencia financiera del gobierno central aumentó con la insolvencia fiscal y el mayor peso del FFDP. Con relación al primer factor, digamos que superada la crisis de 2001, virtualmente todas las jurisdicciones transitaron un período de inusitada solvencia fiscal debido al crecimiento significativo de los ingresos tributarios propios y coparticipados y una política salarial restrictiva. Sin embargo, a partir de 2005, las provincias perdieron capacidad de ahorro. Por un lado, los ingresos comenzaron a crecer menos que en el pasado, convergiendo a una tasa similar a la del PBI. Por otro lado, los gobernadores tuvieron que atender las presiones salariales de los empleados públicos incentivadas por aumentos concedidos a nivel nacional. Aquí se destaca el impacto de la Ley de Financiamiento Educativo y los convenios colectivos de los empleados del sector público nacional.⁷ Respecto del endeudamiento con el FFDP, sólo un pequeño grupo de jurisdicciones que mayormente no habían ingresado al canje ni adherido a los PFO (Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero) podían de alguna manera librarse de la presión financiera ejercida por el gobierno nacional. Para el resto de las provincias, el FFDP representaba, en promedio, alrededor del 67% de sus deudas. En algunos casos como Jujuy, Formosa y Río Negro, dicho promedio era superior al 80%.

A mediados del 2010 el gobierno anunció el Plan Federal de Desendeudamiento de las Provincias (PFDP). Este plan otorga a las jurisdicciones un período de gracia de 18 meses y refinancia a una tasa fija del 6% anual durante 20 años cerca del 88% de la deuda provincial con la Nación. Ésta hace frente al menor pago de las provincias cobrando parcialmente los servicios de la deuda de los meses de gracia con el acumulado de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que suman casi \$10.000 millones. Desde el punto de vista financiero, el PFDP representará para las provincias participantes una quita de la deuda que mantienen con la Nación y al mismo tiempo un significativo ahorro por el diferimiento de plazos y reducción de la tasa de interés cercano a \$8.800 millones. Según estimaciones privadas, la pérdida de ingresos para la Nación sería más ventajosa que la eventual coparticipación del impuesto al cheque (lo que representaría una pérdida de alrededor de \$14.300 millones). Políticamente, con esta medida el gobierno procuró quitarle protagonismo al Congreso, que se aprestaba a tratar un proyecto similar del senador justicialista pampeano Carlos Verna. Adicionalmente, esta jugada libera a los gobernadores de las presiones de caja con la vista puesta en las elecciones de 2011.

7. Existe una diferencia sustantiva entre lo que representa un aumento salarial para la Nación y para las provincias: el gasto en sueldos representa alrededor del 10% del presupuesto nacional y cerca del 55%, en promedio, de los presupuestos provinciales.

4. Conclusiones

¿Cuáles son las perspectivas a futuro de la relación entre el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes? En primer lugar, si como parece el kirchnerismo logra sortear con éxito la elección de este año y Cristina Fernández es reelecta, paradójicamente el gobierno deberá encarar la negociación con las provincias y los municipios desde una posición de mayor debilidad institucional. Esto es así porque la presidenta no contará con la posibilidad de reelegirse para un nuevo período, lo cual acorta el horizonte inter-temporal de los líderes provinciales y municipales. Si bien, dada las profundas divisiones internas del peronismo, es poco probable la emergencia de una liga de gobernadores (o de intendentes), estos buscarán reacomodarse políticamente sin la presión de apoyar el proyecto kirchnerista sobre sus espaldas. En segundo lugar, el gobierno deberá renegociar en condiciones de mayor debilidad la reprogramación de la deuda provincial anticipándose, en mi opinión, algunas pérdidas y mayores concesiones. Por último, la estrategia kirchnerista respecto de los niveles inferiores de gobierno es demasiado dependiente del ciclo económico. En un escenario de menor crecimiento y caída de la recaudación, la capacidad redistributiva del gobierno se verá afectada, debiendo recurrir a otros mecanismos, podría decirse menos fisiológicos, para preservar apoyo territorial.